

1533131-04.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1533131-04.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1533131-04.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO JASMELINO DIAS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

BRUNO JASMELINO DIAS, IGOR GOMES DA SILVA e MATHEUS DA SILVA SAGARIO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 154-A, caput, artigo 288, parágrafo único, e artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o artigo 29, na forma do artigo 69, e com a incidência do artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal (Bruno) e artigo 288, parágrafo único, artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e artigo 154-A, caput, c/c o artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com a incidência do artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal (Igor e Matheus), eis que em data anterior a 27 de setembro de 2021, em horário e local incertos, mas em São Paulo, SP, teriam se associado, com uso de arma de fogo, para o fim específico de cometerem crimes. Consta que no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 15h30, em ocasião de calamidade pública, na Rua Ari Carneiro Fernandes, nº 573, Brasilândia, São Paulo - SP, Igor e Matheus, previamente ajustados e agindo em concurso, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, 01 aparelho celular, marca Samsung Galaxy A02, e as chaves de um veículo VW/ Santana Quantum, placas CYB-5772, pertencentes à vítima M. A. S. S., sendo que nas

mesmas circunstâncias, com intuito de obterem vantagem econômica, constrangeram a mesma vítima a fornecer a senha de acesso ao aparelho celular acima referido. Consta na denúncia que Bruno, acerca dos fatos tratados no parágrafo anterior, teria concorrido de qualquer modo para a prática de tais delitos, na medida em que teria fornecido apoio moral e auxílio material aos executores.

Trata a denúncia, ainda, que no dia 27 de setembro de 2021, em hora incerta, mas logo após os fatos acima referidos, na Rua Dezoito, nº 54, Jardim Paulistano, São Paulo - SP, Bruno teria invadido o dispositivo informativo de uso alheio, conectado à rede de computadores, com o fim de obter e adulterar dados e informações, sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo.

Por fim, trata a denúncia que Igor e Matheus concorreram, de qualquer modo, para a prática do delito narrado no parágrafo anterior, na medida em que forneceram apoio moral e auxílio material ao executor.

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2021 (fls. 135/136). Os réus foram citados (fls. 277, 279 e 292) e apresentaram suas respostas à acusação (fls. 142/159, 296/303 e 305).

Iniciada a audiência, pelo Ministério Público foi ofertado aditamento à denúncia, apenas para correta capitulação legal e inclusão do crime de extorsão, que já havia sido descrito na denúncia. Durante a instrução foram ouvidas a vítima e 06

testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo a seguir os réus interrogados.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados Igor e Matheus quanto aos delitos de roubo majorado e de extorsão majorada. Em relação às penas, pleiteou o reconhecimento do concurso material e a fixação do regime fechado. Acerca dos demais delitos, requereu a absolvição de Igor e Matheus por insuficiência de provas. Quanto a Bruno, requereu sua absolvição por todos os delitos imputados na denúncia por insuficiência de provas. Pugnou para que seja requisitada a instauração de inquérito policial para apuração do crime de falso testemunha praticado por Victor Fernandes Martins (fls. 586/598).

A defesa de Bruno, preliminarmente, arguiu a ilicitude das provas em decorrência da não identificação dos responsáveis pela denúncia anônima, do mandado de busca e apreensão ter sido genérico, indevido acesso ao aparelho celular de Bruno e a contaminação do inquérito policial. No mérito, argumentou pela absolvição dos delitos por ausência de provas de que tenha concorrido ou insuficiência de provas. Em caso de absolvição, requereram a restituição dos bens apreendidos (fls. 620/628).

A defesa de Igor e Matheus, preliminarmente, arguiu a ilicitude da prova em decorrência da ausência de identificação dos denunciante em sede policial, a ocorrência de mandado de busca e apreensão genérico, acesso indevido aos celulares de Igor e Bruno, ilegalidade no reconhecimento fotográfico de Matheus, ausência de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência de Victor e violação aos requisitos do procedimento de reconhecimento, previstos no artigo 226 do CPP, eis que teria havido induzimento extrajudicial nos reconhecimentos. No mérito, argumentou pela absolvição de ambos por insuficiência de provas em relação a todos os delitos. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento de crime único entre os delitos de roubo e extorsão ou ao menos o concurso formal (fls. 635/654).

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, aprecio as preliminares suscitadas pelas defesas, destacando-se que os argumentos relacionados à rejeição da denúncia foram devidamente apreciados quando da análise da resposta à acusação apresentada pela defesa de Bruno.

Assim, o primeiro ponto a ser apreciado diz respeito ao anonimato dos denunciante em sede policial. Em que pese o suscitado pelas defesas, é cediço que muitas investigações realizadas pela polícia são realizadas com base em relações de confiança entre as pessoas que se dispõem a serem fontes colaboradoras, sob garantia da preservação de suas identidades, e os investigadores. Ademais, é certo que nos cenários de bairros e comunidades que envolvem "conhecimento" sobre crimes e criminosos, entre a população opera a "lei do silêncio" de modo que garantir o sigilo das fontes primárias da investigação é uma obrigação a fim resguardar a integridade física daqueles que optam por colaborar com a atividade policial e também é uma forma de garantir a continuidade de muitas investigações de práticas

delitivas.

Neste sentido, frise-se que a própria Constituição Federal resguarda o sigilo da fonte quando este for necessário para o exercício profissional (artigo 5^a, inciso XIV) de modo que o policial não pode ser obrigado a revelar sua fonte pois o sigilo desta foi fundamental para que esta investigação pudesse ocorrer, frisando-se, ainda, que os fatos serão apurados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Tem-se, ainda, que a obtenção das informações por colaboradores, neste caso, assemelha-se a um "Disk Denúncia", no qual a fonte permanece anônima. Neste sentido, tem-se que a identidade do informante é protegida, conforme disposto no artigo 4º-B da Lei 13.608/18.

Em que pese exista a possibilidade de referida pessoa entrar para programa de proteção à testemunha, tem-se que tal medida é extrema e deve ser aplicada com cautela vez que causa profundos impactos na vida da pessoa envolvida e, ainda, tal necessidade não se apura nos presentes autos, pois há outras fontes de provas, como por exemplo, a oitiva de vítimas e demais testemunhas que não tornam relevante para apuração do presente feito a exposição da identidade daqueles que levaram os fatos ao conhecimento da autoridade policial. Ademais, para ingresso no programa de proteção à testemunha não basta o mero desejo por parte do denunciante, já que o preenchimento dos requisitos legais por parte daquela pessoa é feito um colegiado, legalmente constituído, vinculado ao programa.

Anoto que nossos Tribunais Superiores já reconheceram, em mais de uma oportunidade, a validade de investigações deflagradas com base em informações obtidas com sigilo da fonte (STJ, APn 843/DF e HC 276.132/PR; STF, IP 1957), sendo relevante distinguir-se a fonte primária, que dá ensejo às investigações, das provas em si, sendo certo que no presente caso o sigilo da fonte refere-se à fonte primária, que levou a autoridade policial a dar início às investigações, deflagradas com pedidos dirigidos ao Poder Judiciário.

O segundo ponto a ser enfrentado diz respeito à alegação de mandado de busca e apreensão genérico. Nota-se que houve devida representação da autoridade policial após a apuração de aspectos indiciários, que se pautaram nas informações recebidas e nas investigações inicialmente realizadas, indicando os locais em que as diligências deveriam ser cumpridas, inclusive com os nomes dos moradores, bem como mencionando de forma suficiente os motivos e fins da diligência, em conformidade, portanto, com o exigido no CPP.

Especificamente quanto à delimitação da diligência, é inviável a indicação, ex ante, de todos os bens passíveis de serem apreendidos nos locais, tanto que o próprio dispositivo legal (art. 243 do CPP) não exige o detalhamento do que pode ou não ser encontrado, mostrando-se suficiente a indicação de que devem ser apreendidos os materiais que possam guardar relação com os fatos investigados, como ocorreu no presente caso. Neste sentido, inclusive, é o entendimento do C. STJ:

"(...) Suficiente à delimitação da busca e apreensão é a determinação de que deveriam ser apreendidos os materiais que pudessem guardar relação estrita com aqueles fatos, e que todo e qualquer material apreendido que se revele desconetado dos fatos em apuração deverá ser imediatamente restituído a parte. Precedentes. (...)" (AgRg no HC 537.017/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

"(...) 1. Não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal. Precedente. 2. O artigo 243 da Lei Processual Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado. 3. Na espécie, embora a autoridade judicial tenha explicitado os documentos que deveriam ser apreendidos, cuja existência tinha ciência e cuja importância para as investigações já era conhecida, inexistente qualquer ilegalidade na arrecadação de outros objetos relevantes para o deslinde da controvérsia, encontrados durante o cumprimento da medida. Precedente do STF. 4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 524.581/RJ, Rel. Ministro

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

O terceiro argumento diz respeito às diligências nos endereços que seriam de Solange e Victor. Neste ponto, deve-se ter em conta que a informação de que a camiseta do Barcelona, utilizada por um dos roubadores, estaria na casa de Solange, bem como que o réu Matheus estaria escondido na casa de Victor somente surgiram quando do cumprimento das diligências nas residências de Bruno e de Manoel (por evidente, se autoridade policial tivesse de antemão tais informações, teria representado também para o cumprimento de diligências em tais endereços). Como apontado anteriormente, o mandado deve indicar o mais precisamente possível o local da diligência, todavia, analisando-se os elementos até então existentes, fica evidente que não haveria tal possibilidade de indicação sem o relatado pelo réu Igor no momento em que o mandado foi cumprido no endereço de Bruno e pelo genitor de Matheus no momento em que o mandado foi cumprido no endereço do próprio réu Matheus.

Logo, havendo regular decisão judicial que autorizava a busca e apreensão e existindo elementos que surgiram apenas no decorrer de seu cumprimento, entendo que se trata de diligências regularmente realizadas, eis que as circunstâncias que precederam ao ingresso nos imóveis de Solange e Victor mostraram-se satisfatórios, objetivos e relacionados com o delito tratado nos autos, existindo fundadas razões para continuação das diligências, estando claro o desdobramento das ordens judiciais para busca e apreensão de material que guardasse relação direta com os fatos investigados.

E, ainda que se questione sobre a validade do ingresso nos locais, a própria testemunha defesa Solange, em sede policial, foi clara quanto ao consentimento dado para ingresso da equipe no local, bem como Victor, também em sede policial, ponderou ter anuído com o ingresso em sua residência, vindo a apresentar versão distinta em Juízo. Vale destacar que as palavras de Victor, apresentadas em audiência, devem ser analisadas com ressalvas, porquanto evidente o seu interesse em invalidar o ingresso dos policiais em sua residência, porquanto lograram êxito em encontrar um celular de origem ilícita, levando até mesmo à lavratura de auto de prisão em flagrante pelo crime de receptação, pelo qual Victor foi solto no mesmo dia, após pagamento de fiança pelo pai de Matheus, o declarante Manoel.

Além disso, os policiais confirmaram os consentimentos de ambos, presumindo-se, portanto, a legitimidade de seus atos. Os detalhes sobre como o consentimento foi obtido, como o momento em que tal ocorreu e de que forma o ingresso se deu deixam claro que os policiais não faltaram com a verdade em Juízo. Outrossim, inexistem elementos aptos a infirmar suas palavras, não havendo, inclusive, qualquer apontamento que demonstre ingresso forçado, como eventuais sinais de arrombamento, aspectos que cabem à defesa demonstrar e que não ocorreu.

Cumpra mencionar, inclusive, que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1342077, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, afastou o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, sendo que os elementos apresentados no presente caso, como indicado acima, não apontam qualquer abuso, excesso ou ilegalidade no cumprimento das medidas cautelares.

Em relação ao acesso nos celulares dos então investigados Igor e Bruno, nota-se que as decisões que deferiram as medidas cautelares autorizavam pesquisas nas informações existentes na memória dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, inclusive detalhando o que poderia ser acessado (fls. 22/26 – apenso 1532881-68.2021.8.26.0050/ fls. 154/157 – apenso 1533155-32.2021.8.26.0050), sendo que a autoridade policial assim procedeu. Aponta-se, ainda, que os próprios réus Bruno e Igor, conforme seus interrogatórios em sede policial, confirmaram que forneceram as senhas de acesso aos seus celulares, não havendo qualquer ilegalidade na atuação da autoridade policial.

Superada a questão do acesso, em que pese o suscitado pela defesa de Matheus, não observo manipulação indevida, como acréscimo ou modificação de conteúdo, inexistindo qualquer aspecto que sustente tal ponderação. Ainda que se argumente quanto à localização da foto de Matheus no celular de Igor e eventual induzimento para que a vítima o reconhecesse, anoto que a autoridade policial tinha a devida

autorização para tanto, como visto acima, e não há qualquer indicativo de enviesamento ou influência, porquanto a foto de Matheus não foi escolhida dentre aquelas já existentes em sede policial de indivíduos com alguma passagem anterior e a foto foi encontrada na lixeira do celular, mostrando um indivíduo com características similares com as de um dos roubadores que aparecia nas filmagens. A partir disso, a autoridade policial fez o envio da foto ao setor de identificação, que apontou ser Matheus, e posteriormente à vítima, tendo esta confirmado que não foi induzida e que o delegado apenas relatou o ocorrido, que cumpriam uma diligência e que localizaram as fotos de tal indivíduo no celular de um dos roubadores, de maneira que estava encaminhando uma foto para que analisasse se teria condições de reconhece-lo. A própria vítima confirmou que, num primeiro momento, informou que não tinha total certeza, mas que o indivíduo era parecido, sendo que não foi pressionada em momento algum para proceder ao reconhecimento. Posteriormente, refletindo sobre os fatos, buscando na memória o momento e revendo o vídeo, teve a certeza da participação do indivíduo da foto, que era Matheus. Assim, nota-se que não houve qualquer indiciamento indevido contra Matheus, porquanto a prova foi legalmente obtida e a vítima fez o seu reconhecimento fotográfico, único meio disponível naquele momento, pois Matheus não foi encontrado em sua residência, sem qualquer induzimento, não havendo elementos que indiquem ilegalidade ou enviesamento na atuação da autoridade policial.

Por fim, quanto à alegação de nulidade do inquérito policial, observo que não se sustenta, porquanto genérica e abstrata, além de que, eventual irregularidade ocorrida em sede de inquérito policial, procedimento administrativo e investigatório, não macula a denúncia, regularmente recebida no presente caso, e consequentemente a ação penal, porquanto plenamente exercido o contraditório e a ampla defesa em sede de audiência de instrução e ao longo do tramitar do feito, com requerimento de provas, devidamente deferidos pelo Juízo (RHC 122.565/PR e AgRg no HC 563465/SC, ambos do C. STJ).

No que tange ao mérito, a pretensão estatal é parcial procedente.

A vítima afirmou que havia visto um anúncio em rede social sobre uma carreta à venda e interessou-se. Fez contato com o suposto vendedor e marcou um encontro no dia e local dos fatos. No caminho, foi parado em uma batida policial e recebeu diversas mensagens do suposto vendedor questionando se já havia chegado. No local indicado, ingressou em um estabelecimento comercial ali existente e questionou sobre o suposto vendedor, recebendo resposta de que ali não havia qualquer pessoa vendendo carretas. Após chegar ao local, informou o vendedor, por mensagem, que havia chegado. Quando saiu do estabelecimento comercial, aproximou-se uma moto de cor prata com dois indivíduos, acreditando que se tratava de uma Yamaha. O garupa estava armado e exigiu a entrega do valor que havia negociado com o vendedor da carreta, ao que o depoente informou que não havia trazido qualquer dinheiro. Ele exigiu a entrega da chave de seu carro e de seu aparelho celular. Com o celular em mãos, passou e exigiu a senha para acesso ao aplicativo do banco. Estava muito nervoso e acredita que acabou dando a senha incorreta, motivo pelo qual foi agredido pelo roubo que estava armado, o qual ordenou que se sentasse, o que foi feito. Ele voltou a exigir a senha e o depoente repetiu, não tendo certeza se acabou falando a senha correta ou não. Em seguida, antes de se evadirem, mandaram que o depoente corresse e deram outro chute. Os dois foram embora na mesma moto. A arma era um revólver preto. O depoente dirigiu-se para a loja e foi auxiliado pelo dono da loja, que lhe emprestou o celular para que pudesse bloquear sua conta bancária. Não sabe quem acionou a polícia militar, mas logo uma viatura chegou ao local. Ambos os roubadores estavam de capacetes com as viseiras abertas. O carro do depoente foi empurrado até uma garagem próxima. Foi ao Distrito Policial, mas foi orientado a fazer o boletim de ocorrência eletrônico. Alguns dias depois foi chamado ao Distrito Policial, por meio de uma ligação que solicitou seu comparecimento para fazer reconhecimento, oportunidade na qual lhe foram apresentados dois indivíduos, tendo o depoente reconhecido um deles com absoluta certeza. Não se lembra de lhe terem exibido peças de vestuário. Algum tempo depois o delegado enviou para o depoente algumas fotos de um mesmo indivíduo por aplicativo de conversa. De início, ficou um pouco em dúvida se seria o condutor da

moto. Mas, com o tempo teve condições de o reconhecer com absoluta certeza. Não fez reconhecimento pessoal com relação ao segundo indivíduo. Não ficou com lesões pela agressão sofrida. Em audiência reconheceu os réus Igor, como o condutor da moto, e o réu Matheus como o garupa que estava armado. Quando o delegado enviou as fotos pelo aplicativo de conversa, esclareceu que ele havia ido cumprir um mandado em um local, mas que o suspeito não foi encontrado e que os pais dele teriam confirmado que ele teria participado do roubo, mas precisava que o depoente olhasse as fotos e dissesse se tinha condições de reconhecer o indivíduo. Após receber as fotos, o depoente foi assistir às filmagens novamente e teve certeza, em especial pela tatuagem do braço. O condutor da moto usava um tênis Mizuno, que o depoente reconheceu como o de fls. 387 e seguintes. Quanto aos capacetes, não se recorda exatamente da cor deles e não teve condições de reconhecer os das fotos de fls. 395 e seguintes.

A testemunha R. T. d. C. declarou que possui uma oficina de comunicação visual, situada no local dos fatos, e que na data dos fatos compareceu a vítima, questionando se havia naquele local alguém vendendo uma espécie de carreta para engate de veículo. Chegou a orientar a vítima a fazer contato com o vendedor, mas ela disse que apenas falava por mensagens, instante em que seu ajudante chegou a dizer para tomar cuidado, pois parecia golpe. Quando a vítima saiu de seu comércio, viu uma moto se aproximando com dois indivíduos, que imediatamente abordaram a vítima e ordenaram ao depoente que ficasse calado e com a cabeça baixa, o que foi feito, motivo pelo qual não tem condições de proceder ao reconhecimento dos roubadores. Informa que os roubadores estavam de capacete. Apenas ouviu que eles exigiram o celular da vítima e a senha do banco. Viu que um dos roubadores estava armado. Escutou que eles exigiram a entrega de R\$ 600, que seria o valor ajustado para venda da tal carreta. Eles exigiram a senha por diversas vezes. Viu que a vítima foi agredida com chutes. Em seguida, os roubadores deixaram o local e o depoente prestou auxílio à vítima, que usou seu aparelho celular para fazer contato com o banco. Em seguida, chegou uma viatura ao local. Não se lembra das cores dos capacetes, tampouco das vestimentas dos roubadores. Lembra-se que os dois tinham tatuagens nos braços.

A testemunha Victor disse ser amigo de infância do réu Matheus, pois são vizinhos. Não presenciou os fatos. Apenas assistiu ao vídeo que foi veiculado. Disse que em determinado dia estava dormindo em sua residência quando foi acordado pela presença de policiais, que arrombaram seu portão, os quais estavam à procura de Matheus. O pai dele achava que o filho poderia estar em sua casa. Nega que Matheus ali estivesse. Afirma que a chave do carro de Matheus estava com o depoente, que pegou o veículo emprestado no dia anterior com a mãe do réu. A CNH e o celular de Matheus estavam dentro do carro. Nega que tenha prestado qualquer depoimento no Distrito Policial, sendo que apenas lhe apresentaram um papel para assinar e acreditava que se tratava do boletim de ocorrência decorrente do seu aparelho celular, que se verificou ser produto de ilícito. Nada sabe sobre suposta participação de Matheus no crime tratado nestes autos. A última vez que viu Matheus havia 2 ou 3 meses. O declarante Manoel, pai de Matheus, disse não ter presenciado os fatos. Afirma que seu filho já não morava consigo havia 4 meses. Não sabia sobre a vida dele. Em dado dia policiais compareceram em seu endereço e reviraram a sua residência, mas nada encontraram. Nada ouviu sobre seu filho ter participado do crime tratado nestes autos. O declarante mencionou aos policiais a possibilidade de Matheus estar na casa do vizinho e os policiais para lá rumaram. Nega ter prestado depoimento no Distrito Policial e diz que pouco sabe ler ou escrever. Os policiais exibiram ao declarante as imagens do crime. Hesitou ao ser questionado se um dos roubadores parece ser seu filho.

O Delegado de Polícia narrou que em 29 de setembro estava de plantão quando dois indivíduos compareceram ao Distrito Policial, afirmando que tinham informações sobre um crime de roubo, cujas imagens estavam circulando pela internet. O depoente chegou a oferecer o Provimento 32 a eles, mas rejeitaram e não quiseram se identificar. Eles afirmavam que conheciam um dos autores do crime, informando o nome dele, esclarecendo que o haviam identificado em especial pela tatuagem no braço e pela camiseta do Barcelona que usava. Também indicaram que teriam visto a

moto usada no crime em um determinado endereço, que foi identificado por meio do "Google Maps". O depoente reduziu tudo a termo e representou pela expedição de mandado de busca e apreensão para os endereços que obteve pelo sistema da polícia para o indivíduo identificado pelos denunciante e também para o endereço onde a moto havia sido vista. Foi dado cumprimento aos mandados expedidos no começo de outubro. No endereço onde a moto foi vista, que pertenceria a pessoa de nome Bruno, encontraram o réu Igor dormindo, o qual se assustou com a presença policial, sendo necessário emprego de força moderada para contê-lo. Questionado sobre os fatos, Igor de pronto confessou a participação no crime, informando que seu comparsa é que estava armado. Disse que o celular da vítima foi entregue para Bruno, dono da casa, bem como a arma. No local havia diversas correspondências sem qualquer relação com os fatos. Durante a diligência, Bruno compareceu ao local juntamente com a esposa dele, Solange. Igor disse que o celular foi entregue para Bruno para que ele fizesse transferências via PIX, mas que não houve sucesso, pois a conta da vítima estava bloqueada. Igor ainda disse que a camiseta que ele usava no momento dos fatos estava na casa da esposa de Bruno, a qual levou os policiais até a casa dela e franqueou-lhes a entrada. No local, de fato, encontraram a camiseta em questão. Tanto o celular de Bruno como o de Igor foram apreendidos e eles forneceram as senhas de acesso. O depoente representou pela prisão temporária, que foi deferida. Acessou o celular de Igor, conforme autorização judicial previamente obtida, e passou a procurar por imagens de pessoas que tivessem as mesmas características do segundo roubadore. Na lixeira do celular encontrou a imagem de um indivíduo em cima de uma moto, o qual tinha uma tatuagem parecida com a do segundo roubadore, que estava armado. Na casa de Bruno não encontraram o celular da vítima, tampouco a arma que teria sido empregada no crime. Havia uma moto e capacetes no local, mas diversos daqueles usados pelos roubadores. Encontraram um par de tênis muito parecido com o usado por um dos roubadores, o qual foi reconhecido pela vítima. Bruno não confessou participação no crime. No celular de Bruno identificou algumas conversas entre ele e Igor, no sentido de o tranquilizar e a mãe dele, inclusive com orientação para que ele fizesse uma nova tatuagem. Com relação ao segundo roubadore, recorda-se que havia uma tatuagem no braço com nome de mulher. O depoente enviou a foto obtida no celular de Igor para o setor de identificação, que retornou com a identificação de Matheus. Recorda-se que o nome da tatuagem no braço do segundo roubadore coincidir com o nome da avó de Matheus. O depoente representou pela prorrogação da temporária de Igor e Bruno e solicitou expedição de mandado de busca para a casa de Matheus, o que foi deferido. No local, foi atendido pelo pai dele, sendo que a mãe também estava no local. Ela tentou nada falar, mas o pai informou que o filho estava se escondendo na casa do vizinho, para onde se deslocaram. O pai disse que ele ali estava porque sabia da prisão de Igor e havia visto as filmagens na internet. Na casa do vizinho bateram e foram atendidos por Victor, que abriu o portão. Ele disse que Matheus havia fugido pelos fundos. No local constaram sinais de que havia alguém dormindo e encontraram ali a CNH e o celular de Matheus, não se recordando onde exatamente os bens foram encontrados. Antes de representar pela prorrogação da prisão temporária, o depoente enviou por meio de aplicativo de conversa as fotos de Matheus para a vítima, que as olhou e disse que tinha quase certeza de que se tratava do segundo roubadore. Ao final, representou pela prisão preventiva de todos. Afirma que Victor e Manoel leram seus depoimentos antes de os assinarem. Manoel disse que sabia ler e escrever. Esclarece que Manoel até mesmo pagou a fiança de Victor, seguindo as orientações escritas que recebeu. Foi o próprio depoente quem acessou os aparelhos de Igor e Bruno. O policial civil Luiz P. Veloso afirmou que receberam informação de que um roubadore que aparecia em um vídeo divulgado na internet estaria escondido em uma determinada casa, sendo que o Delegado representou pela expedição de mandado para o endereço. No local, ninguém os atendeu, motivo pelo qual arrombaram o portão. No andar superior encontraram Igor dormindo, o qual se assustou, tendo sido necessário o emprego de força moderada para contê-lo. Questionado, de pronto ele confessou e disse que estava ali até a situação se tranquilizar. Ele entregou seu aparelho celular e a senha, sendo que foi identificada conversa com Bruno no sentido de ele ficar escondido e mudar sua tatuagem. Igor disse que havia praticado o crime com um

comparsa conhecido pelo vulgo "De Menor". Igor disse que o celular da vítima e a arma usada no crime haviam sido entregues para Bruno. No local havia diversos cartões sem relação com os fatos. Bruno chegou depois e disse que aqueles cartões estavam ali por conta de seu trabalho como entregador. O celular da vítima e a arma não foram encontradas no local. O celular de Igor e de Bruno foram apreendidos, bem como um par de tênis Mizuno. A camiseta do Barcelona foi encontrada na casa da esposa de Bruno. Bruno apenas disse que havia pedido para Igor ficar no local. Não se recorda se ele confessou ou negou participação no crime. A moto e os capacetes encontrados no local eram diversos dos usados no crime. A vítima compareceu ao Distrito Policial e reconheceu Igor. No celular de Igor, na lixeira, foi identificada foto de indivíduo parecido com o segundo roubador, a qual foi enviada para o setor de identificação, retornando com a identidade de Matheus. Foi solicitado mandado para a residência de Matheus. No local foram atendidos pelo pai dele, que informou que o filho estava em um vizinho. No local, nada foi apreendido. Foram até o vizinho, de nome Victor, que lhes franqueou a entrada. Acredita que tal vizinho foi levado ao Distrito Policial. No local encontraram o celular e a chave do veículo de Matheus, os quais estavam em uma cama, que parecia ter sido recentemente usada. O documento de Matheus foi encontrado dentro do carro. Pelo o que se recorda, nada de ilícito relacionado a Victor foi encontrado no local. Não sabe se foi feito o reconhecimento fotográfico de Matheus. Não acompanhou os depoimentos de Victor e Manoel, que ficaram à cargo do Delegado. Afirma que a esposa de Bruno, de nome Solange, franqueou a entrada na casa dela.

Os réus fizeram uso do direito constitucional ao silêncio.

Assim, há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor dos réus Matheus e Igor acerca da prática do roubo, que foram reconhecidos com segurança pela vítima, ratificando-se o reconhecimento feito presencialmente em sede policial quanto a Igor e fotograficamente em relação a Matheus. Vale destacar que a vítima narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, desde o início das negociações por meio de uma rede social até o momento da abordagem no local marcado para encontro e negociação sobre o produto, oportunidade em que Igor, motorista, e Matheus, garupa, desceram da moto e prontamente anunciaram o roubo com uma arma de fogo, não havendo qualquer elemento a infirmar suas palavras.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade." (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES)

Nesta mesma oportunidade, a vítima reconheceu o tênis apreendido, bem como confirmou que um dos roubadores utilizava uma camiseta do Barcelona (imagens dos laudos de fls. 385/391 e 400/405), aspectos corroborados com simples visualização do vídeo de fls. 02 e às imagens de fls. 10/11, ambos nos autos em apenso 1532881-68.2021.8.26.0050.

A despeito da alegação de que houve violação no procedimento de reconhecimento feito em sede policial, entendo que o procedimento foi realizado em conformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Nota-se que a vítima, na primeira oportunidade em que ouvida em sede policial, fez uma descrição precisa dos agentes responsáveis por sua abordagem, bem como não demonstrou qualquer margem de dúvida ao avistar Igor, tanto que prontamente o reconheceu e reafirmou as vestimentas à época dos fatos. Com efeito, ao lado de Igor estava Bruno, que, embora estivesse sendo investigado por participação no crime, sabia-se que não

estava no palco dos fatos, de forma que sua presença no ato de reconhecimento serviu, para todos os fins, como a de um figurante.

Destaca-se que a colocação do réu ao lado de outros indivíduos é algo que deve ser observado se possível, conforme dispõe o inciso II do artigo 226 do CPP, o que foi realizado no procedimento de reconhecimento feito em audiência, quando a vítima ratificou o reconhecimento anterior e reconheceu Matheus sem margem de dúvida.

E não se ignora o atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acerca do procedimento de reconhecimento, especialmente nos casos de roubo (HC nº 598.886/SC), todavia é de se ter em conta que a vítima permaneceu próxima aos roubadores, que se encontravam com as viseiras de seus capacetes abertas, conforme se observa na gravação disponibilizada nas fls. 02 (apenso 1532881-68.2021.8.26.0050), esclarecendo sobre as suas características, não apresentando margem de dúvida.

Além disso, é certo que a presente instrução não se pauta apenas no reconhecimento feito pela vítima, mas também em outros elementos, como a localização de parte das vestimentas utilizadas no ato delitivo, o reconhecimento destas por parte da vítima, a própria gravação do momento do roubo e o depoimento da testemunha ocular, que corroborou as palavras da vítima no que tange à dinâmica dos fatos.

E o delegado e o policial ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se os elementos apontados nas investigações, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar as investigações, diligências e prisões. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária.

Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Com efeito, o concurso de agentes restou devidamente demonstrado pelos depoimentos da vítima e da testemunha ocular, além das imagens e do vídeo acima referidos, restando inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, existindo o vínculo psicológico entre os roubadores.

Ademais, não há dúvida também quanto ao emprego de arma de fogo, que restou devidamente demonstrado pelas mesmas provas mencionadas no parágrafo anterior, porquanto a vítima e a testemunha detalham a abordagem com a arma de fogo, bem como as imagens e vídeo corroboram essa majorante. Vale destacar ser desnecessária a apreensão desta para a incidência da causa de aumento de pena. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 2. No caso, embora a arma não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).

Observo que os fatos ocorreram após o advento da Lei nº 13.654/18, que passou a prever o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena em parágrafo destacado das demais causas de aumento de pena, com índice superior de majoração. Com tal alteração legal e havendo a incidência de causas de aumento de pena previstas em parágrafos distintos, como ocorre no presente caso, é o caso de aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com incidência apenas da causa que mais aumenta (no caso, o emprego de arma de fogo). A outra causa (concurso de agentes) será considerada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, na medida em que tornam as circunstâncias do crime mais graves, já que não apenas facilita o cometimento do delito, como também inviabiliza qualquer capacidade de reação da vítima, dando maior garantia de impunidade e segurança na fuga.

Em relação ao delito de extorsão, o conjunto probatório detalhado acima e que demonstrou o delito de roubo majorado também comprova o delito de extorsão, porquanto inegável que Igor e Matheus constrangeram a vítima, mediante violência e grave ameaça, munidos com uma arma de fogo, para que fornecesse a senha de acesso à sua conta bancária, claramente com o intuito de obterem indevida vantagem econômica. A testemunha presencial R.T.C. relatou ter ouvido por diversas vezes os roubadores exigirem da vítima a entrega de sua senha de acesso ao aplicativo de banco.

O crime de extorsão consumou-se. Com efeito, o E. STJ pacificou o entendimento de que o crime é formal, de maneira que a sua consumação ocorre independentemente da obtenção da vantagem indevida, bastando que o agente constranja a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer algo, que no presente caso era a senha de acesso ao aplicativo da conta bancária. Este o entendimento do enunciado da Súmula nº 96 do E. STJ: "o crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida."

Ato contínuo, houve nítida dissolução entre a conduta do crime de roubo e o crime de extorsão, não sendo viável reconhecer-se que tenham sido um único crime, como pretendido pela defesa. Também não se tratou de concurso formal entre os delitos, porque duas foram as condutas, plenamente identificáveis e destacáveis entre si. Houve, crimes diversos, pois são crimes de espécies diferentes. Pelo mesmo motivo, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.

Assim já decidiu o E. STJ:

"(...) 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que Ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente (HC 127.320/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 15/05/2015) 2. Agravo Regimental improvido." (AgRg no REsp 1702185 / SP, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 13/03/2018).

"(...) 1. Nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie e os delitos guardem conexão no que diz respeito ao tempo, ao lugar,

à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva. Precedentes. 2. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois são infrações penais de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos. Precedentes. 3. Na hipótese, a despeito de serem do mesmo gênero - crimes contra o patrimônio -, os crimes de furto e extorsão não são da mesma espécie, pois visam tutelar bens jurídicos distintos. Enquanto o furto protege apenas o patrimônio, a extorsão é mais ampla, protege também a liberdade e a integridade física da vítima. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1199286/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 30/11/2012).

"(...) 1. A conduta do agente, consistente em subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, em exigir a entrega do cartão bancário e senha, embora realizada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de roubo e de extorsão. Precedentes. 2. A afirmação da Corte a quo de que não se chegou a realizar a retirada de dinheiro em caixa eletrônico, com o uso da senha da vítima, é irrelevante para a configuração do crime de extorsão, nos termos da Súmula 96/STJ. 3 (...)" (REsp 1255559/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 25/06/2013).

" (...) 1. A conduta do réu nestes autos deve se ter como bipartida: uma voltada para a subtração de coisa móvel (núcleo do roubo), em que o agente leva consigo o objeto; outra voltada à exigência de um fazer - entrega de senha (núcleo da extorsão), em que o agente nada leva a não ser informação. 2. Diante da existência de duas condutas com desígnios diversos, necessário se faz a incriminação do tipo da extorsão em concurso material com o roubo. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1219381/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 14/05/2013).

A despeito da descrição probatória feita quanto aos delitos de roubo e extorsão envolvendo Matheus e Igor, o mesmo não pode ser feito com clareza em relação a Bruno, eis que de acordo com os bens apreendidos e periciados, não se observa qualquer indicação de atuação conjunta ou relação com os outros dois corréus para tais práticas delitivas, subsistindo somente as palavras de Igor em sede policial e a localização de sua camisa do Barcelona na casa da ex-esposa de Bruno, que não se mostra, por si só, suficiente para a imputação dos crimes. Nenhum bem da vítima foi encontrado na casa de Bruno, apesar da narrativa na fase inquisitorial ter sido a de que o telefone a ele foi destinado para a tentativa de realização de transações bancárias. Tampouco se localizou a arma em sua residência, a qual na narrativa da fase policial, teria sido por ele fornecida para a prática delitiva.

Em relação ao delito de invasão de dispositivo informático, previsto no artigo 154-A do Código Penal, nota-se que o tipo prevê como condutas "invadir" ou "instalar vulnerabilidades" no dispositivo informático de uso alheio. De acordo com o descrito nos autos, após a realização do roubo, constrangimento para fornecimento de senha e a fuga do local, Igor e Matheus teriam levado o celular da vítima até Bruno (ou par terceira pessoa desconhecida), que seria o responsável por acessar o dispositivo e então realizar transferências bancárias.

Ainda que tal dinâmica tenha ocorrido, não há qualquer elemento probatório que ateste eventual invasão do dispositivo e, conseqüentemente, ao aplicativo bancário existente, ou mesmo a instalação de vulnerabilidade. Em verdade, do que se observa do conjunto probatório, nem mesmo o celular da vítima foi encontrado e não há qualquer informação do banco sobre eventual tentativa de acesso indevido à conta, não havendo que se falar, portanto, na imputação de tal delito. Ademais, é incompatível o acolhimento do crime de extorsão (visando obtenção de senha de acesso para o aplicativo bancário) e o crime ora em comento, pois a obtenção da senha visava, justamente, o acesso ao aplicativo, de forma que não seria utilizado qualquer tipo de ferramenta virtual para se lograr acessar o sistema.

Já no que tange à associação qualificada, prevista no artigo 288, parágrafo único, do CP, reputa-se que a prova dos autos também não autorize seu acolhimento. Isto porque, para que se possa condenar os réus pelo crime em questão deve haver mínima prova de estabilidade na associação entre eles, pois para a configuração do delito

em questão exige-se a permanência da união de esforços para a prática da atividade ilícita. Sem prova de estabilidade e de dolo de praticar crimes de uma forma indiscriminada (ainda que um tipo de delito específico) torna-se inviável a condenação por tal delito. O maior indicativo da ausência de estabilidade entre os réus é a inexistência de quaisquer outros feitos em comum entre eles. Esclarecedora a seguinte transcrição de decisão do E. STJ em que fica claro tal entendimento, aplicável a contrário senso:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Hipótese em que o agravante, condenado como incurso no artigo 288 do Código Penal, pretende sua absolvição ao argumento de que não haveria prova do vínculo estável e permanente para configuração do delito em exame. 2. O Tribunal local, após detida análise do conjunto probatório colhido no curso da instrução criminal, considerando elementos concretos existentes nos autos, entendeu de rigor a condenação, porquanto evidenciado o vínculo permanente e estável entre os membros da associação criminosa, tendo, inclusive, sido atribuída aos agentes a prática de condutas semelhantes em outros Estados. 3. Segundo entendimento assente neste Sodalício, para se chegar a conclusão em sentido diverso, como pretendido na insurgência, é necessária uma nova incursão sobre as provas produzidas no decorrer da ação penal, o que é vedado na via eleita pelo Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo a que se nega provimento." (STJ, AgRg no AREsp 679276 / AL, Ministro JORGE MUSSI).

Por fim, quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexo causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Desta forma, forçosa a condenação dos réus